

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2536/2533	นายคำรบลักซ์ สุรัสวดี	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นายนคร อางนันทน์	โจทก์
	นายเหลียง นิลบุตร กับพวก	จำเลย
	นายประยูร อินทร์ตลาดชุม ทนายจำเลย ที่ 2 ที่ 3	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่ศาลฎีกาจะพิจารณาและพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชนะคดีโจทก์เกี่ยวกับค่าเสียหายบางส่วนได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 163)

โจทก์ขอให้เรียก นายนคร อางนันทน์ หุ่นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 2 เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต แล้วให้เรียกจำเลยร่วมว่า จำเลยที่ 4

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันและแทนกันชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 386,920 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2527 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ให้จำเลยที่ 3 รับ

ผิดในจำนวนเงินดังกล่าวเพียงเท่าที่ปรากฏในกรมธรรม์ คือ 100,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับตั้งแต่วันที่ละเมิดดังกล่าวมาแล้วเป็นต้นไปคำขออื่นของ โจทก์ให้ยก กับให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันชำระค่า รถยนต์ให้โจทก์เป็นเงิน 230,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 241,620 บาท ให้ จำเลยที่ 3 รับผิดเพียง 100,000 บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น ต้น

โจทก์และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 153,156)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 155)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 129 แผ่นที่ 2, อันดับ 139)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงิน 241,620 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2527 เป็นเวลา 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไว้ในระหว่างฎีกา

แต่ถ้าจำเลยที่ 3 ผู้เดียวหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 100,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาเดียวกับที่กล่าวแล้ว มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน

เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ให้ทุเลาการบังคับเฉพาะแก่จำเลยที่ 3 ไว้ระหว่างฎีกาแล้ว
แต่กรณี มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

แต่ถ้าจำเลยที่ 3 ผู้เดียวหาประกันสำหรับจำนวนเงิน 100,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาเดียวกับที่กล่าวแล้ว มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็ให้ทุเลาการบังคับเฉพาะแก่จำเลยที่ 3 ไว้ระหว่างฎีกาแล้ว
แต่กรณี มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>